10.2023

DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR DEN VORSORGERECHNER VON VLOT AG

INHALT

1 Allgemeines 2

2 Für die Datenbearbeitung verantwortliche Stellen 2

3 Erhebung und Bearbeitung von Personendaten 2

3.1 Im Allgemeinen 2

3.2 Zweck der Erhebung und Rechtsgrundlage der Bearbeitung von Personendaten 3

3.3 Erhobene und gespeicherte Daten 3

4 Cookie-Richtlinie 4

5 Profiling 4

6 Dauer der Aufbewahrung 4

7 Sicherheitsaspekte 4

8 Übermittlung ins Ausland und Weitergabe von Personendaten 5

9 Betroffenenrechte 5

10 Änderungen 6

1 Allgemeines

Diese Datenschutzerklärung gibt Auskunft darüber, welche Personendaten wir bei der Nutzung des Vorsorgerechners erheben und bearbeiten, zu welchen Zwecken wir Personendaten bearbeiten und welche Rechte die betroffenen Personen (nachfolgend «Sie» oder «Ihre» genannt) diesbezüglich haben. Der Vorsorgerechner wird von der vlot AG, Eichstrasse 23, 8045 Zürich, betrieben und dient zur Berechnung von Risiko- und Einsparungsanalysen auf der Basis einer Vielzahl von Dateneingaben (nachfolgend «vlot Webservices» genannt). Personendaten sind Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen. Besonders schützenswerte Personendaten sind sensitive Informationen, z. B. Daten über die Gesundheit, Daten über religiöse, weltanschauliche, politische oder gewerkschaftliche Ansichten oder Tätigkeiten. Sämtliche personenbezogenen Daten werden von uns gemäss den Vorschriften des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG) und der Verordnung über den Datenschutz (DSV) sowie gemäss den weiteren datenschutzrechtlichen Spezialbestimmungen wie z. B. in der beruflichen Vorsorge behandelt.
Diese Datenschutzerklärung wird ergänzt durch weitere Datenschutzerklärungen, die sich auf bestimmte Vorgänge oder Sachverhalte beziehen (z. B. Datenschutzerklärung für die Website pax.ch und Online-Tools).

2 Für die Datenbearbeitung verantwortliche Stellen

Für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Datenbearbeitungen sind innerhalb der Pax Gruppe die unten aufgeführten Gesellschaften im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches verantwortlich:

Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG
Aeschenplatz 13, Postfach, 4002 Basel

Pax, Sammelstiftung Balance
Aeschenplatz 13, Postfach, 4002 Basel

Pax, Sammelstiftung BVG
Aeschenplatz 13, Postfach, 4002 Basel

Pax, Stiftung zur Förderung der Personalvorsorge
Aeschenplatz 13, Postfach, 4002 Basel

In der vorliegenden Information werden die vorgenannten Unternehmen als «Pax» oder «wir» bezeichnet.

Auskunftsbegehren und sonstige datenschutzrechtliche Anliegen können schriftlich oder per E-Mail an nachstehende Kontaktadresse gerichtet werden:

Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG
Datenschutz
Aeschenplatz 13, Postfach, 4002 Basel

E-Mail: datenschutz@pax.ch

3 Erhebung und Bearbeitung von Personendaten

3.1 Im Allgemeinen

Unter Personendaten werden alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen, verstanden. Nachstehend wird der Begriff Daten gleichbedeutend mit Personendaten verwendet.
Sofern Sie uns Personendaten über andere Personen bekanntgeben, gehen wir davon aus, dass Sie hierzu berechtigt sind, diese Personendaten korrekt sind und Sie die betreffenden Dritten über diese Datenschutzerklärung innert der gesetzlichen Frist informiert haben. Dies wird von Ihnen mit der Bekanntgabe von Personendaten über andere Personen bestätigt.
Wir bearbeiten Personendaten, die bei Besuch und Nutzung der vlot Webservices erhoben bzw. in diesem Zusammenhang von Ihnen bekannt gegeben werden. Einige der Daten, die wir erheben, sind Daten, die Sie uns freiwillig durch das Ausfüllen von Formularen zur Verfügung gestellt haben, während andere Daten automatisch erhoben worden sind. Wir erheben keinerlei Daten, aus denen sich die Identität des einzelnen Besuchers ableiten lässt, es sei denn, Sie selbst übermitteln uns Ihre Personendaten. Ferner benutzen wir keine technologischen Hilfsmittel, die auf die Identifizierung von Besuchern abzielen.
Wir können direkt oder indirekt personenbezogene Daten über Sie sammeln:

- Direkt von Ihnen, wenn Sie unsere Dienste über Formulare in Anspruch nehmen, wenn Sie mit uns kommunizieren, im Zusammenhang mit Verträgen, wenn Sie die Website nutzen, usw.
- Indirekt
  - durch unseren Dienstleister vlot AG, wenn dieser Ihre personenbezogenen Daten an uns weitergeben darf;
  - mit Cookies, wenn Sie der Verwendung von Cookies zugestimmt haben;
  - aus öffentlichen Quellen oder von Behörden sowie von anderen Dritten (wie Auskunfteien, Adressvermittlern, Verbänden, Vertragspartnern, Internetanalysediensten usw.).

3.2 Zweck der Erhebung und Rechtsgrundlage der Bearbeitung von Personendaten

Wir erheben und bearbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu den folgenden Zwecken und auf der folgenden Rechtsgrundlage:

Vertrag
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um die jeweilige Analyse durchzuführen und Ihnen damit verbundene Informationen und Angebote zukommen zu lassen sowie für den Abschluss, die Verwaltung und die Durchführung unserer Vertragsbeziehungen mit Ihnen. Wir bearbeiten Ihre Daten auch zu Zwecken der Kommunikation, insbesondere zur Beantwortung von Anfragen und zur Wahrnehmung Ihrer Rechte und um uns zu ermöglichen, Sie bei Rückfragen zu kontaktieren.

Einwilligung
Für alle Marketingzwecke, wie z. B. Newsletter und das Setzen von nicht-technischen Cookies, sind wir auf Ihre Einwilligung angewiesen, die Sie jederzeit widerrufen können.

Berechtigte Interessen
Wir können Ihre personenbezogenen Daten für die Datenanalyse, die Analyse des Website-Verkehrs sowie die Verbesserung unserer vlot-Webservices auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen und unserer Einschätzung, dass diese Verarbeitung fair und angemessen ist, verwenden. Dazu gehören auch Daten für Marketingzwecke und Beziehungsmanagement, z. B. um unseren Kunden und anderen Vertragspartnern personalisierte Werbung für Produkte und Dienstleistungen von uns und von Dritten (z. B. von Werbepartnern) zukommen zu lassen. Dies kann in Form von Newslettern und anderen regelmässigen Kontakten (elektronisch, per E-Mail oder telefonisch) über andere Kanäle geschehen, für die wir Kontaktinformationen von Ihnen haben. Ausserdem bearbeiten wir Ihre Daten zu Marktforschungszwecken, zur Verbesserung unserer Dienstleistungen und Abläufe sowie zur Produktentwicklung.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Wir können auch gesetzlich verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Daten zu bearbeiten (z. B. Weitergabe von Daten an Strafverfolgungsbehörden). Soweit möglich, informieren wir Sie vor einer solchen Weitergabe oder Verarbeitung.

3.3 Erhobene und gespeicherte Daten

Im Rahmen unserer Dienstleistungen können wir die folgenden Daten bearbeiten:

Technische Daten
Wenn Sie unsere Website oder andere Online-Angebote nutzen, erheben wir die IP-Adresse Ihres Endgeräts und andere technische Daten (z. B. Endgerät, Datum, Region und Uhrzeit der Nutzung sowie den Browsertyp), um die Funktionalität und Sicherheit dieser Angebote zu gewährleisten. Zu diesen Daten gehören auch Protokolle mit Aufzeichnungen über die Nutzung unserer Systeme. Um die Funktionalität dieser Angebote zu gewährleisten, können wir Ihnen bzw. Ihrem Endgerät auch einen individuellen Code zuweisen (z. B. als Cookie, siehe unsere Cookie-Richtlinie und die Cookie-Richtlinie unseres Dienstleisters vlot AG unter Punkt 9). Technische Daten als solche lassen keine Rückschlüsse auf Ihre Identität zu. Technische Daten können jedoch im Zusammenhang mit Benutzerkonten, Registrierungen, Zugangskontrollen oder der Erfüllung eines Vertrages mit anderen Datenkategorien (und ggf. mit Ihrer Person) verknüpft werden.

Registrierungsdaten
Bestimmte Angebote und Dienste (z. B. Login-Bereiche unserer Website, Newsletter usw.) können nur mit einem Benutzerkonto oder einer Registrierung genutzt werden, die direkt bei uns oder über unsere externen Login-Dienstleister erfolgen kann. Zu den Registrierungsdaten gehören die Informationen, die Sie bei der Erstellung eines Kontos auf unserer Website angeben (z. B. Benutzername, Passwort, Name, E-Mail). In diesem Zusammenhang müssen Sie uns bestimmte Daten zur Verfügung stellen, und wir erheben Daten über die Nutzung des Angebots oder der Dienstleistung.

Kontaktangaben und persönliche Informationen
Wenn Sie mit uns über das Kontaktformular, per E-Mail, Telefon oder Chat oder per Brief oder über andere Kommunikationsmittel in Kontakt treten, erfassen wir die zwischen Ihnen und uns ausgetauschten Daten, einschliesslich Ihrer Kontaktdaten und der Metadaten der Kommunikation. Wenn wir Ihre Identität feststellen müssen, z. B. im Zusammenhang mit einer Informationsanfrage, usw., erheben wir Daten zu Ihrer Identifizierung (z. B. eine Kopie eines Ausweises).

Stammdaten
Unter Stammdaten verstehen wir die grundlegenden Daten, die wir neben den Vertragsdaten (s. u.) für die Durchführung unserer vertraglichen und sonstigen Geschäftsbeziehungen oder für Marketing- und Werbezwecke benötigen, wie z. B. Name und Kontaktdaten sowie Informationen z. B. über Ihre Rolle und Funktion, Ihre Bankverbindung, Ihr Geburtsdatum und Ihre Kundenhistorie. Wir bearbeiten Ihre Stammdaten, wenn Sie Kunde oder sonstiger Geschäftskontakt sind oder für einen solchen arbeiten (z. B. als Ansprechpartner des Geschäftspartners), oder weil wir Sie für eigene Zwecke oder für die Zwecke eines Vertragspartners ansprechen

wollen (z. B. im Rahmen von Marketing und Werbung, bei Einladungen zu Veranstaltungen, bei Newslettern usw.).
Wir können auch sensible Daten oder so genannte «besondere Kategorien» personenbezogener Daten und Informationen über Sie und Dritte als Teil der Stammdaten bearbeiten. Dazu gehören Ihr Rauchverhalten (Gesundheitsdaten) oder implizit Daten über Ihre sexuelle Orientierung, wenn Sie uns Informationen über Ihren Familienstand zur Verfügung stellen.

Vertragsdaten
Darunter sind Daten zu verstehen, die im Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Erfüllung eines Vertrages erhoben werden, z. B. Informationen über Versicherungsprodukte, die Verträge und die erbrachten oder zu erbringenden Dienstleistungen, sowie Daten aus der Zeit vor dem Vertragsabschluss, Informationen, die für die Erfüllung eines Vertrages erforderlich sind oder verwendet werden, und Informationen über Feedback (z. B. Beschwerden, Feedback über die Zufriedenheit usw.).

Verhaltensdaten, Präferenzen und statistische Daten
Je nach unserer Beziehung zu Ihnen versuchen wir, Sie besser kennen zu lernen und unsere Produkte, Dienstleistungen und Angebote auf Sie oder unsere Kunden im Allgemeinen zuzuschneiden. Zu diesem Zweck sammeln und bearbeiten wir Daten über Ihr Verhalten und Ihre Präferenzen, die als statistische Daten zusammengefasst werden. Wir tun dies, indem wir Informationen über Ihr Verhalten in unserer Domain auswerten. Die zu diesem Zweck verarbeiteten Daten sind uns bereits bekannt (z. B. wo und wann Sie unsere Dienste nutzen), oder wir erheben sie durch Aufzeichnung Ihres Verhaltens (z. B. wie Sie auf unserer Website navigieren). Wie das Tracking auf unserer Website funktioniert, beschreiben wir in unserer Datenschutzerklärung für die Website pax.ch und Online-Tools und der darin enthaltenen Cookie-Richtlinie, siehe unter Punkt 4 nachfolgend.

4 Cookie-Richtlinie

Die vlot-Webservices verwenden Cookies und ähnliche Technologien. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung für die Website pax.ch und Online-Tools und in der Cookie-Richtlinie unseres Dienstanbieters vlot AG.

5 Profiling

Wir können Profiling-Aktivitäten durchführen, um bestimmte Aspekte von Ihnen zu bewerten. Insbesondere führen wir Profiling-Aktivitäten durch, damit wir Ihre Situation, mit der von Gleichaltrigen und anderen vergleichen können, um das Angebot zu verbessern und die Analyse für Ihren spezifischen Anwendungsfall und Ihre Situation zu optimieren.
Diese Profiling-Aktivitäten geben uns die Möglichkeit, Schlüsselaspekte von Ihnen als unserem Kunden besser zu bewerten, was uns erlaubt, Informationen vorherzusagen, damit wir unsere Dienstleistungen effektiver anbieten können. Wir führen nur dann ein Profiling durch, wenn es für die Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, wenn es gesetzlich zulässig ist oder wenn eine spezifische, informierte, eindeutige und frei erteilte Einwilligung Ihrerseits vorliegt. Wir verwenden geeignete mathematische oder statistische Verfahren, wenn wir Profiling-Methoden einsetzen, und verfügen über technische und organisatorische Massnahmen, die sicherstellen, dass unrichtige personenbezogene Daten korrigiert werden und damit keine Diskriminierung oder diskriminierende Wirkung eintritt.

6 Dauer der Aufbewahrung

Sofern nicht anders vereinbart, werden die von uns erhobenen Personendaten grundsätzlich nur so lange gespeichert, wie dies für den Bearbeitungszweck erforderlich ist, eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht oder ein überwiegendes privates Interesse besteht. Sobald die von uns erhobenen Personendaten für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, werden sie grundsätzlich und soweit möglich gelöscht oder anonymisiert.

7 Sicherheitsaspekte

Wir treffen angemessene technische und organisatorische Massnahmen zum Schutz der von uns bearbeiteten Personendaten vor unberechtigtem Zugriff durch Dritte, unberechtigte oder unrechtmässige Bearbeitung, unbeabsichtigte Offenlegung, Verlust und Missbrauch. Diese Sicherheitsmassnahmen werden jeweils dem aktuellen Stand der Technik angepasst.

8 Übermittlung ins Ausland und Weitergabe von Personendaten

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, insbesondere an die folgenden Kategorien von Empfängern:

Dienstleistungserbringer
Wir arbeiten mit Dienstleistern zusammen, die Ihre Daten in unserem Auftrag oder als gemeinsam mit uns für die Verarbeitung Verantwortliche bearbeiten oder die als gesondert für die Verarbeitung Verantwortliche Daten über Sie von uns erhalten (z. B. IT-Anbieter, Versandunternehmen, Werbedienstleister, Anbieter von Login-Diensten, Sicherheitsunternehmen, Banken, Versicherungsunternehmen, Inkassounternehmen, Kreditauskunfteien oder Anbieter von Adressüberprüfungen). Dazu können auch sensible Daten gehören.

Vertragspartner einschliesslich Kunden
Dies bezieht sich auf Kunden und unsere anderen Vertragspartner, da sich eine Datenweitergabe aus Verträgen ergeben kann. Wenn Sie für einen dieser Vertragspartner arbeiten, können wir in diesem Zusammenhang auch Daten über Sie an diesen Partner weitergeben.
Zu diesen Empfängern gehören auch Vertragspartner, mit denen wir zusammenarbeiten.

Unsere Gruppengesellschaften

Behörden
Wir können personenbezogene Daten an Ämter, Gerichte und andere Behörden weitergeben, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet oder berechtigt sind oder wenn es zur Wahrung unserer Interessen notwendig erscheint. Diese Behörden handeln als getrennte Verantwortliche.

Soweit gesetzlich zulässig und sofern von uns als angemessen erachtet, können wir im Rahmen unserer geschäftlichen Aktivitäten und der in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke Ihre Personendaten an Dienstleister und sonstigen Vertragspartner in der Schweiz sowie im Ausland (namentlich Staaten in der Europäischen Union) zwecks Bearbeitung in unserem Auftrag und für unsere Zwecke bekannt geben. Diese verpflichten sich vertraglich, die Personendaten nur in unserem Auftrag und zu unseren Zwecken zu bearbeiten sowie das anwendbare Datenschutzrecht einzuhalten. Sämtliche Drittparteien werden von uns sorgfältig ausgewählt, in Bezug auf Datensicherheit überprüft und vertraglich zur Einhaltung unseres Datenschutzstandards sowie der Datenschutzbestimmungen im Allgemeinen verpflichtet, so dass die Weitergabe der Daten unter Wahrung der gesetzlichen Bestimmungen, wie insbesondere des DSG, des BVG sowie des ATSG erfolgt.

Werden Daten in ein Land ohne angemessenen gesetzlichen Datenschutz übermittelt, gewährleisten wir einen angemessenen Schutz mittels Einsatz hinreichender vertraglicher Garantien (namentlich auf Basis der EU-Standardvertragsklauseln) oder Binding Corporate Rules oder wir stützen uns auf die gesetzlich vorgesehenen Ausnahmen ab (namentlich Einwilligung; Vertragsabwicklung; Wahrung eines überwiegenden öffentlichen Interessens; Feststellung, Ausübung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen; vom Nutzer öffentlich zugänglich gemachte Daten; Notwendigkeit zum Schutz der Unversehrtheit der betroffenen Personen).

9 Betroffenenrechte

Sie haben im Rahmen des auf Sie anwendbaren Datenschutzrechts und bei Vorliegen den entsprechenden Voraussetzungen folgende Rechte:

Auskunft
Sie können Auskunft darüber verlangen, ob, und wenn ja, welche der Sie betreffenden Personendaten wir bearbeiten.

Berichtigung
Sie können Berichtigung, Korrektur oder Vervollständigung von den Sie betreffenden unrichtigen Personendaten verlangen.

Löschung
Sie können verlangen, dass Personendaten gelöscht werden, zu deren Aufbewahrung wir nicht mehr berechtigt oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften nicht mehr verpflichtet sind.

Datenherausgabe und -übertragung
Sie können verlangen, dass wir Ihre Personendaten, die Sie uns bekanntgegeben haben, Ihnen elektronisch zur Verfügung stellen oder auf eine andere verantwortliche Person übertragen.

Widerruf der Einwilligung
Sie können Ihre erteilte Einwilligung zur Datenbearbeitung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Widerspruch gegen Bearbeitung von Personendaten
Sie haben das Recht, der Bearbeitung Ihrer Personendaten zu widersprechen, sofern diese für die Vertragsdurchführung nicht zwingend ist, nicht auf einer gesetzlichen Grundlage erfolgt oder nicht durch das berechtigte Interesse von Pax gedeckt ist.

Automatisierte Einzelentscheide
Sie können verlangen, dass bei automatisierten Einzelentscheidungen, die für Sie mit einer Rechtsfolge verbunden sind oder diese Sie erheblich beeinträchtigt, Sie Ihren Standpunkt darlegen können und dass die Entscheidung von einer natürlichen Person überprüft wird.

Beschwerde
Sie können sich mit einer Beschwerde an die Kontaktstelle für Datenschutz wenden. Zudem können Sie beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) unter www.edoeb.admin.ch Beschwerde einreichen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Bearbeitung ihrer Personendaten nicht rechtmässig erfolgt.

Kontaktstelle
Wollen Sie Ihre Rechte als betroffene Person wahrnehmen, können Sie sich via E-Mail oder schriftlich an folgende Stelle wenden:

Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG
Datenschutz
Aeschenplatz 13, Postfach, 4002 Basel

E-Mail: datenschutz@pax.ch

10 Änderungen

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Es gilt jeweils die aktuelle, auf unserer Website publizierte Fassung.